PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Réforme des arrêts maladie et du TPT 2026

14-99 DGAFP - Arrêts maladie et temps partiel thérapeutique, la réforme de 2026 — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 transpose la loi de financement de la sécurité sociale 2026 pour les agents publics.
2. L'utilisation du formulaire CERFA sécurisé devient obligatoire pour les arrêts maladie dès le 1er septembre 2026.
3. Le temps partiel thérapeutique est limité à une durée maximale de un an sans changement des conditions médicales.

Cadre général et calendrier des réformes

Notion	À retenir
Contexte de transposition	Transposition de la **loi de financement de la sécurité sociale 2026** via le **décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026**.
Calendrier d'application	TPT : **1er août 2026**. Arrêts maladie : **1er septembre 2026**. Visite médicale de reprise : **1er janvier 2028**.
Publics concernés	**Fonctionnaires**, **contractuels** des **3 versants** et **ouvriers de l'État**. L'indemnité d'attente concerne uniquement la **fonction publique de l'État**.

Nouvelles modalités pour les arrêts maladie

Notion	À retenir
Certificat sécurisé	Formulaire **Cerfa** sécurisé obligatoire dès le **1er septembre 2026** (salariés : depuis le 1er septembre 2025), contre la vente de faux arrêts.
Plafonnement durée	Premier arrêt plafonné à **un mois**. Prolongations limitées à **deux mois** maximum (dérogations possibles selon la situation médicale).
Maintien rémunération	Rémunération maintenue seulement si l'arrêt est prolongé par le **prescripteur de l'arrêt initial** (exceptions : **art. L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 CSS**).
Contrôles domicile	Contrôles possibles si la prescription impose une **obligation de présence**. Refus ou absence injustifiée : rémunération suspendue jusqu'à la fin de l'arrêt ; un nouvel arrêt est nécessaire.

Nouveaux droits et accompagnement des agents

Notion	À retenir
Indemnité d'attente	Pour les agents de la **fonction publique de l'État** en fin de **maladie ordinaire** avant décision **CLM** ou **CLD**. Versée jusqu'à la décision de reprise ou de placement.
Majorations outre-mer	Maintenues pendant la **1ère année** d'un **CLM** ou **grave maladie** pour les agents de l'État, dans les **mêmes proportions** que le traitement.
Formation en congé	En **CMO**, **CLM** ou **CLD** (formation ou bilan de compétences). **Avis favorable** du **médecin agréé** et de la **hiérarchie** ; réponse de l'administration sous **30 jours**.
Visite médicale reprise	Dès le **01/01/2028** (**État** et **Territoriale**) pour toute interruption **> 30 jours**. Préparation de la reprise ou formation avec **médecin agréé**, **médecin du travail** et **médecin traitant**.

Évolution de la procédure du TPT

Notion	À retenir
Simplification durée	Avant le 1er août 2026 : renouvellement par périodes de **1 à 3 mois**. Désormais durée adaptée, sans périodicité, **un an** maximum.
Délais réponse	**30 jours** maximum après réception ; après **CLM**, **CLD**, congé imputable au service ou disponibilité : au plus tard le **jour de la reprise**.
Contrôle médical	Par **médecin agréé**, à tout moment. Absence injustifiée ou refus : demande abandonnée ou TPT interrompu.
Refus et contestation	Refus ou interruption **obligatoirement motivé**. Motif de continuité du service : **entretien préalable** (agent assisté). Contestation devant le **conseil médical en formation restreinte**.

Procédure de contestation du motif médical

1. **En cas de motif médical** : avis préalable d'un **médecin agréé** obligatoire avant décision de l'employeur.
2. **En cas de contestation** : l'autorisation de TPT est **prolongée** jusqu'au prononcé du **conseil médical**.
3. **Si l'avis du conseil médical confirme** le médecin agréé : la décision devient **définitive et sans recours supplémentaire**.

Suivi et maintien dans l'emploi

Notion	À retenir
Télémédecine	Possible depuis le **1er août 2026** pour les agents en **CMO**, **CLM** ou **CLD**, selon les règles du Code de la santé publique.
Reprise du travail	Dispositif dès le **1er janvier 2028** (FPT et FPE) pour les arrêts **> 30 jours** ; l'agent peut être **assisté par une personne de son choix**.
Rôles médicaux	Le médecin agréé agit avec le **médecin traitant**, peut solliciter le **médecin du travail** ; son avis est obligatoire si l'employeur envisage un refus de TPT pour **motif médical**.

Pièges et confusions

⚠ Confondre les dates d'application : le TPT change le 1er août 2026 alors que les arrêts maladie changent le 1er septembre 2026.

⚠ Croire que la rémunération est maintenue lors d'une prolongation effectuée par un médecin autre que le prescripteur de l'arrêt initial.

⚠ Penser que le contrôle médical du TPT est imposé à date fixe alors qu'il peut intervenir à tout moment.

⚠ Confondre le refus pour motif médical, qui nécessite l'avis d'un médecin agréé, et le refus pour nécessité de service, qui impose un entretien préalable.

Sigles et définitions

TPT	temps partiel thérapeutique qui permet de reprendre ou de poursuivre son activité à temps partiel sur prescription médicale
CLM	congé de longue maladie accordé aux agents publics
CLD	congé de longue durée accordé aux agents publics
CMO	congé de maladie ordinaire
CERFA	formulaire sécurisé obligatoire pour l'établissement des certificats d'arrêt de travail à compter du premier septembre 2026
indemnité d'attente	somme versée aux agents de la fonction publique de l'État en fin de droits à congé de maladie ordinaire en attendant une décision de CLM ou de CLD
médecin agréé	professionnel de santé chargé d'effectuer les contre-visites, les expertises médicales ou de donner un avis pour une formation

Auto-test

1. À partir de quand le dispositif de préparation de la reprise s'applique-t-il (FPE et FPT, arrêts > 30 jours) ?
2. Délai maximal de réponse à une demande de TPT (cas général) ?
3. Quelle est la durée maximale autorisée pour un temps partiel thérapeutique ?
4. Qui doit effectuer la prolongation pour que la rémunération soit maintenue ?
5. L'indemnité d'attente concerne quel versant de la fonction publique ?

Réponses : **1.** 1er janvier 2028 · **2.** 30 jours après réception · **3.** un an · **4.** le médecin ayant prescrit l'arrêt initial · **5.** la fonction publique de l'État

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.